

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

הכוזרי הרצליה

מס' חוזה: NT-10-2332CO
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

פסק:

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 513543454

אשר"קה התחדשות עירונית בע"מ

אשר"קה התחדשות עירונית בע"מ

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר

שנערך ונחתם ביום 29/05/2024

ב י ן

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
512726712

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י ן

ד.ו. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ
רח' החשמונאים 100, תל אביב

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים, הדאגרות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: NT-10-2332CO
סיוט:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: ד.ו. בניין ערים -
ספק: אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח. נתניהו 1 אור יהודה
514639525

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ

"שירותי**המתכנן"/**

"השירותים"- השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/**"ההסכם"-**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות**המקומית"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה**הפיתוח"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם :

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

אשר על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, הינו מורשה לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :סטטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון בע"מ

אשר על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, הינו מורשה לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

אשר על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, הינו מורשה לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

- 2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שייקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שייקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שייקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' NT-10-2332CO

פרויקט: הכוזרי
ד. ס. ב"ן ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ
גרסה: 0.8
טבנית: אדריכל מגורים ומסחר
חזרה: NT-10-2332CO
טעום:

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח. 513543454

אכ"ק התחדשות עירונית בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ

המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מותן שירותי המתכנן.

3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה ולהלן: **"המנהל הראשי"**. החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או תבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או תבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

NT-10-2332CO :מס' חוזה :טוטוט

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזה
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ת.ס. 513543454

אכרקה התחייבות שירותי בני"מ

מ

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "**לוח הזמנים**"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "**אירוע דוחה**") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :טסטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ת.ד. 513543454

אדריכל התכנון עיריית ב"מ

מסמך חתום

6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בחוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :טוטוט

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכותר
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.ת. 513543454

אשרה התחדשות עירונית בע"מ

אשרה התחדשות עירונית בע"מ

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלב שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מבוטל.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :טסטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר :גרסה: 0.8

פרויקט: :הכותר :ד.ס. בניין ערים - :אדריכלים ותכנון :בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ח.ה.

אשרה התחייבות עיריית ב"מ

אשרה התחייבות עיריית ב"מ

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מונופול. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,

NT-10-2332CO :מ' חוזה :סוטוט

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזה ד.ס. בניין ערים - ספק: אדריכלים ותכנון בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ת.פ.

אשר קה התחשק עיריית בע"מ

אשר קה התחשק עיריית בע"מ

המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הניתן.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

NT-10-2332CO :מס' חוזה
:01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזה
ספק: ד.ס. בניין ערים -

אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 .פ.ח

אשרה התחייבות ע"מ

- 10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.
- 11. מעמד המתכנן**
- 11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

פרויקט: הכוזרי
ד. ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ
תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8
מס' חוזה: NT-10-2332CO
סטטוס: 010100

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח. 513543454

אכר'ה התחשפת עירונית בע"מ

[Signature]

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או

מס' חוזה: NT-10-2332CO
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ו. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

לוח הזמנים
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.נ. 513543454

אכרזה התחדשה עירומת בע"מ

ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת ומבלי לגרוע מזכויותיו עפ"י חוזה זה.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה

NT-10-2332CO :מס' חוזה :010000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.ו. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ת.פ.

אברהם התחשיב עיריית בע"מ

[Signature]

המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה ומבלי לגרוע מזכויות המתכנן עפ"י חוזה זה.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :010000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

הנדסה במלון ורד
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 513543454

אשרה התחייבות שירותי בע"מ

17. שונות

- 17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.
- 17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנוקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.
- למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.
- המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה.
- 17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -
- 17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.
- 17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

NT-10-2332CO :מס' חוזה :
:01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

בניין ערים
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.ת. 513543454

אדריכל התכנון
עיריית תל-אביב-יפו

למען חסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אברהם התחזקות עירונית בע"מ
[שם צד א]
המזמין

ד"ר בנין ערים
אדריכלים ותכנון בע"מ
ת.פ. 513543454

ד.ס. בנין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ
המתכנן

אני הח"מ, א"ר אורי לאה, עו"ד/רו"ח מרח' אפק, 12, מאשר כי הי"ה שליח שלי להם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.



תאריך: 25.6.2024
חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח:

NT-10-2332CO

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בנין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

ד"ר בנין ערים
אדריכלים ותכנון בע"מ
ת.פ. 513543454

~~_____~~

נספח "א"

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" – פרויקט פינוי בינוי במסגרת התחדשות עירונית הכוללת הריסת 3 בניינים קיימים ובניית 6 בניינים חדשים בהם כ- 204 יחידות דיור, שטחי מסחר, חניונים ועבודות פיתוח בהרצליה - **הכוזרי הרצליה**, פינת רחוב מוא"ה, לרבות שיפוץ והרחבת בית כנסת קיים ולרבות עבודות פיתוח על כולל כיכר עירונית, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו. יובהר כי תכנון ושיפוץ הרחבת בית הכנסת לרבות הוצאת היתר בניה למבנה, אינו כלול בהסכם זה ויבוצע ע"י אדריכל אחר.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" – תכנית בנין עיר מס' 504-0138628 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 6538, חלקות 420-423

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" הרצליה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: **יואב השמשוני**
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: **[שדה נוסף 5]**

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: **יואב השמשוני**

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרתי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

NT-10-2332CO :מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: **הכוזרי**
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
51.3543454 פ.ח

אדריכל התחשיב לרנית ב"מ

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

50%

NT-10-2332CO

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי במ"ן אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.א. 513543454

אשרה התחשיבה עדימת בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו :

- א. תכניות בינוי ופיתוח / תכניות עיצוב ארכיטקטוני.
- ב. תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ו/או מסחר לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון מבנה מכירות ו/או דירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים :

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השירותים :

- העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.
- העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן :

2.1 מבטל.2.2 תכנון מוקדם לבינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים :

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו.

NT-10-2332CO : מס' חוזה :
:010101

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.0. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי, במלון ארזים-
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.ת. 513543454

א"ק"ה התחדשות עיירת ב"מ

ג. ניהול תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

ד. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חשובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו. חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתחומו.

ט. תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים:

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסוכם עם היועצים ועם המזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות, לאחר אישור המנהל, וטיפול באישורם. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים. ככל שע"פ התכנון נדרשים הקלות/שמושים חורגים. חתימה על הבקשות להיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר.
הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

מס' חשן: NT-10-2332CO
סיוט: 01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי

ד. ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי במ"מ וד"ר
אדריכלים ותכנון בע"מ
51.3543454 ח.ח

אשר קה התחדשות עירונית בע"מ

- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ולתעודת גמר.
- ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.
- ה. עדכון חישובי השטחים לרישוי.
- ו. עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.
- ז. חישובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.
- ח. 1. הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. תכניות מכירה (תכניות המתארות כל דירה ודירה בקני"מ שיקבע ע"י המנהל עם הצעה לסידור ריהוט. תכניות המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים בדירות (ללא שינוי בתכניות מעטפת הבנין) ותכניות מכר עפ"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש עפ"י החוק (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).
- ח. 2. הכנת תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבנין (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- ח. 3. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
- ט. 1. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
- ט. 2. סיוע בהכנת מפרטים טכניים למכירה/השכרה בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח המפרטים הטכניים והתאמתם לתכנון (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- י. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- יא. מבוטל.
- יב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט לבניינים:

- א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה.
- א. תיאום התכניות עם היועצים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל פרטי בניין בקני"מ מתאים ורשימות.
- ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות וביניהן.
- ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות

NT-10-2332CO :מס' חוזה
:01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזר
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 513543954

הר"ר התחשיב: ערנית בע"מ

המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים.

- ה. תאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.
- ו. כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. 1. עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר.
2. עדכון תכניות מכירה/השכרה המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים במבנה ללא שינוי במעטפת הבניין (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- ח. עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.
- יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין.
- יב. 1. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין.
2. עדכון תכניות החלוקה הפנימית לחנויות ו/או משרדים בהתאם להנחיות המזמין וביצוע התאמות במיקום דלתות כניסה, מעברים וכו'. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע הפרויקט.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

2.5 פיקוח עליון :

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:
- ב. פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- ג. שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה

NT-10-2332CO :מס' חוזה :טוטו

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
51.3543454 ח.ה

מכירה והתחשבות ע"י בית"מ

האדריכלית.

- ד. בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלנים והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ה. ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- ו. דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- ז. עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבטיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- ח. אשרור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן ושיכללו שינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.
- ט. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- י. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
- יא. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- יב. מבוטל.
- יג. מבוטל.
- יד. הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רישיון עסק.
- טו. בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- טז. סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- יז. סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.
- יח. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה. אין באמור בכדי לגרוע מהמזמין להגיש הודעת צד ג' כנגד המתכנן.
- יט. כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.
- כ. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות

NT-10-2332CO :מס' חוזה :מס' חוזה
:010000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד. ס. בנין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ר.ת.

אדריכלות
עיריית תל אביב

- החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- במהלך ביצוע השלד.
 - בעת בנית המחיצות.
 - לבדיקת ואישור חיפוי קירות החוץ.
 - במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.
 - לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.
 - לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חנות/משרד אופייניים.
 - בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.
 - לפני צבע.

כא.. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

כב.. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכר עובר פיקוח עליון.

כג.. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת המתקן.

2.6 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים:

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים. וידוא נכונות תרשימי מגרש ותשריט בית משותף. הכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן. הכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורן.

3. המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

NT-10-2332CO מס' חוזה: 010000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ת.פ.

זכרית התחייבות עיריית רמת
גן

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

NT-10-2332CO מס' חוזה:
סטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
פסק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ת.ד.

אשרת התחייבות שירותי א"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 מבוטל.
 - 1.2 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים, מבנה מכירות ו/או דירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות:
 - 1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 5,300 ש"ח (במילים: חמשת אלפים ושלוש מאות ש"ח) לכל יחידת דיור.
יובהר כי לצורך חישוב שכ"ט השטח המיועד למסחר יחושב כ"ח"ד אחת.
 - 1.2.2 מבוטל.
 - 1.2.3 מבוטל.
 - 1.2.4 מבוטל.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל מדד נומינלי ידוע 13/03/2022 (העומד על 1 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מבוטל.
 - 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
 - 3.4 למרות האמור לעיל, ככל ויהיו פיצולים של הגשות להיתר בניה מעבר ל-3 הגשות, תשולם תוספת של 50,000 ₪ לכל הגשה.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

NT-10-2332CO :מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזר
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי במ"מ
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.מ. 51.3543454

אברהם התחשפת עירונית ב"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

מבוטל 1.1

1.2 לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 לנספח ד לעיל):

1.2.1

- א. לאחר גמר התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15% משכר המתכנן.
- ב. לאחר גמר התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15% משכר המתכנן.
- ג. לאחר הגשת הבקשות להיתרי בניה 10% משכר המתכנן.
- ד. לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתרי בניה 10% משכר המתכנן.
- ה. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 18% משכר המתכנן.
- ו. לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע 15% משכר המתכנן.
- ז. במהלך ביצוע הפיקוח העליון, לפי שיקול דעת המזמין 10% משכר המתכנן.
- ח. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אשור לאכלוס 5% משכר המתכנן.
- ט. לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אשור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו 2% משכר המתכנן.
- סה"כ: 100% משכר המתכנן.

מבוטל 1.2.2

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

NT-10-2332CO :מס' חוזה:
:01000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
513543454 ח.ת.

אדריכל התכנון ש"ת עירונית בע"מ

נספח "ו"

תאריך: 29/05/2024

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
512726712

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ / הפועל בשם חברת ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ / המספק שירותים לחברת ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ * מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפרויקט **הכוזרי**.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי"** - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ
רח' החשמונאים 100, תל אביב

מס' חוזה: NT-10-2332CO
סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ספק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי בניין ערים -
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 51.3543954

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

שם: _____
 ת.ז: _____
 כתובת: _____

*מוחק את המיותר

NT-10-2332CO מס' חוזה: סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
 ספק: ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

צוית, במ"ן ערד-
 אדריכלים ותכנון בע"מ
 ת.ז. 513543454

אכר'ה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

תאריך: _____

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מרח' יהונתן נתניהו 11, אור-יהודה (להלן: "החברה")

א.ג.נ.,

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "היועץ")
 אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____
 למתן שירותי _____ (להלן: "השירותים") ו/או
 "ההסכם", לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים
 להלן בגין פעילות היועץ, לרבות בגין השירותים הניתנים לחברה:-

- 1. ביטוח אחריות מקצועית** לכיסוי אחריותו של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש לחברה), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.
 הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים.
 הביטוח כאמור הורחב לכלול את החברה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של החברה כלפי היועץ.
- 2. ביטוח אחריות מעבידים** לכיסוי חבותו של היועץ על פי פקודת הנוזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי עובדיו המועסקים לצורך מתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות היועץ כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדי היועץ. הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי היועץ או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי מי מעובדיו.
- 3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** לכיסוי אחריות היועץ על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגוף ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש החברה), בגבולות אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

כללי לכל הפוליסות –

1. "החברה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינה לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או עובדיהן ו/או מנהליהן.
2. נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט במהדורה הרלוונטית לעת עריכת הביטוח.

NT-10-2332CO מס' חוזה: _____
 סטטוס: _____

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
 ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

רשמי במ"מ
 אדריכלים ותכנון בע"מ
 ח.נ. 513543454

אכר"ל התחייבות עיבודי בע"מ

3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על היועץ בלבד, ובשום מקרה לא על החברה.
4. הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ בתום לב לא תפגע בזכויות החברה על פי הפוליסות.
5. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה.
6. הפוליסות כוללות ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה, עובדיה ומנהליה, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
7. הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לחברה, בכתב, בדואר רשום.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה.

(תפקיד החותם)

(שם החותם)

(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

NT-10-2332CO מס' חוזה: מוטטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
פסק: ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי במ"ן ודף
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 513543454

אכ"ר התחשיב: עיריית ב"מ

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

רשמי בניין ערים -
 אדריכלים ותכנן בע"מ
 513543454 ת.ד.

NT-10-2332CO מס' חוזה:
 סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכזרי
 ספק: ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנן
 בע"מ

אכרקה התחדשות עירונית בע"מ

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.		
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*
שם: אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או ו/או חברות בנות ו/או חברות שולבות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות	שם	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: שכירות נכס ברחוב _____
ת.ז.ח.פ. 520034760 516438462	ת.ז.ח.פ.	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
מען דרך החורש 4, יהוד	מען	
כיסויים		
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	תאריך תחילה	תאריך סיום
	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג'	4,000,000 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה	302-אחריות צולבת 307-קבלנים וקבלני משנה 315-תביעות מל"ל 321-מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור 322-מבקש מוגדר צד ג' 328-ראשוניות

אישור קיום ביטוחים							תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
אחריות מעבידים	 ביט מהדורה						329 - רכוש המבקש ייחשב כצד ג'
אחריות מקצועית							319 - מבוטח נוסף היה יחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח 328 - ראשוניות
							301 - אובדן מסמכים 302 - אחריות צולבת 303 - דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 318 מבוטח נוסף מבקש האישור 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 325 - מרמה ואי יושר עובדים 326 - פגיעה בפרטיות 327 - עיכוב שיהוי 328 - ראשוניות 332 - תקופת גילוי (12 חודשים)
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *							
040 - 038							
ביטול/שינוי הפוליסה *							
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.							
חתימת האישור							
המבטח:							

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

NT-10-2332CO מס' חוזה: 000000

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.ס. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.ת. 513543454

אשרה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. תכניות ומסמכים לשינוי תכניות בניין עיר:

- 1.1 פרוגרמות.
- 1.2 דו"חות המסבירים את עקרונות התכנון.
- 1.3 נתונים כמותיים.
- 1.4 תכניות המראות את השתלבות האתר המתוכנן במרקם שמסביבו (ויזואלית, תפקודית, תחבורתית ותשתיות על) בקני"מ כנדרש ע"י הרשויות.
- 1.5 תשריטים (כולל מפת שפועים על רקע טופוגרפי, טבלת יעוד שטחים וחישוב צפיפות, שימושי קרקע, שצ"פים וערכי נוף, מוסדות ציבור) בקני"מ כנדרש ע"י הרשויות.
- 1.6 תכניות בינוי מפורטות הכוללת בינוי בקני"מ כנדרש ע"י הרשויות במספר חלופות הכוללות שטחי ומבני מגורים לרבות גובהם, שטחי ומבני ציבור לרבות מיקום, עיצוב ונפח, דרכים לתנועת כלי רכב, פתרונות לפינוי אשפה, פתרונות לגישה לרכבי חירום, פתרונות לתחבורה ציבורית, מרכזי חלוקת דואר, דרכים להולכי רגל, מיקום חדרי טרנספורמציה ובזק, מפלסי הכניסה לבתים, חזיתות, חתכים ומבטים עקרוניים, בינוי רעיוני של שטחים פתוחים, שבילים ושטחים מגוננים
- 1.7 תקנונים.
- 1.8 כל המסמכים הדרושים עפ"י דרישת הרשויות בתחום מומחיותו של המתכנן.
- 1.9 תכניות לבינוי בשלבים.

2. תכניות בינוי ופתוח / תכניות עיצוב אדריכלי:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שיידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.

3. תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.

3.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:50.

NT-10-2332CO :מס' חזרה:
:סטטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
ד.0. בניין ערים -
אדריכלים ותכנון
בע"מ

רשמי במלון ארזה
אדריכלים ותכנון בע"מ
ח.פ. 513543454

א.ר.ק.ה. התחדשות עירונית בע"מ

- ז. 1. תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
 ז. 2. תכנית חלוקה פנימית באלטרנטיבות – 1:100. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
 ח. חזיתות מ- 4 כיוונים – 1:50.
 ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.
 י. תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
 יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
 יב. תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) – 1:100.
 יג. תכניות מכירה/השכרה ותכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר).
 יד. טבלאות חישובי שטחים : לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן.

3.2 בשלב התכנון הסופי

- א. תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים ו/או המסחר ו/או המשרדים, למבנה המכירות וסביבתו, לדירה לדוגמא וסביבתה, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
 ב. תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"ר פקע"ר.
 ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים : לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
 ד. עדכון תכניות המכירה ו/או ההשכרה ותכניות המכר (לאחר קבלת היתר).

3.3 בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

3.4 בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
 ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
 ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
 ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
 ה. תכנית חדר בזק.
 ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1:20 / 1:50.
 ז. חתכים/לני"ל.
 ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
 ט. חתכים לני"ל.
 י. תכניות חיפויי קירות וסידור ריצוף במבואת כניסה, במבואות במרתף ובמבואות קומתיות 1:20 / 1:50.
 יב. תכניות תקרות אקוסטיות ותותבות 1:20 / 1:50.
 יג. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.
 יד. חתכים לני"ל 1:20 / 1:50.
 טו. תכניות חדר אשפה וחצרות משק.
 טז. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
 יז. תכניות קומות ייחודיות.
 יח. תכניות גגות.
 יט. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
 כ. חתכים אנכיים.
 כא. חזיתות מ- 4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.
 כב. חזיתות נסתרות.
 כג. תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), חתכים באזורים בהם מתוכננת הצטלבות מערכות.
 כד. תכניות יצור מדרגות 1:5.
 כה. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1:20 / 1:50.
 כה. תכניות פריסת קירות שירותים 1:20.

מ' חוזה: NT-10-2332CO
 סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

הכותר: פרויקט:
 ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
 513543454

אדריכלות ותכנון בע"מ

- כו. תכנית מטבחים, ארונות מטבח ופריסת קירות 20:1.
 כז. רשימות נגרות.
 כח. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למינייהם, מעקות וכד'.
 כט. רשימות אלומיניום וזכוכית.
 ל. פרטי בניין.
 לא. תכניות תאום פיתוח חצרות – 1:100.
 לב. תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים: גגות ואזורים רטובים במבנה.
 לג. תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.
 לד. תכנית מיקום שילוט, פרסום הכוונה והדרכה.
 לה. תכניות העמדת ריהוט בשטחים משותפים (אדניות, צמחיה, עציצים, מאפרות, פחי אשפה, עמדת מודיעין וכו').
 לו. תכניות פנים למשרדי הנהלת/תחזוקת המבנה (אם יהיו).

3.5 פרטי בניין עיקריים בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. מעקות.
 ב. פריקסטים.
 ג. פרטי בניה בגבס.
 ד. כרכובים.
 ה. אדניות.
 ו. בסיסים לצידוד (מ"א, גרטרור וכו').
 ז. תפרי בניין.
 ח. בטון גלוי.
 ט. פרטי צפויים.
 י. פרטי סבכות ניקוז ואיוורור.
 יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
 יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:
 - סורגים לפתחים בחזיתות.
 - הגבהת מעקות במרפסות בכ- 30 ס"מ
 - פרגולות

3.6 פרטי איטום ניקוז ובידוד בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. איטום גגות שטוחים (עם ו/או בלי ריצוף).
 ב. תאום איטום קירות/קורות הבאים במגע עם הקרקע.
 ג. בידוד גגות שטוחים.
 ד. פרטי מרזבים וזרבוביות.
 ה. איטום חדרי שירותים, מטבחים ומטבחונים, חצרות אשפה וכו'.
 ו. סימון מהלך ומוצא מרזבים ע"י חזיתות ותכניות במגע עם הקרקע כולל גבהים 1:50 (בתאום עם מתכנן הפיתוח).

3.7 פרטי גמר

- א. מדרגות.
 ב. ריצוף וחיפויים.
 ג. אדני חלונות.
 ד. ספי מוזאיקה.
 ה. משטחי עבודה במטבח ובחדרי שירותים.
 ו. פרטי טיח פנים וחוף.
 ז. פרטי קירות מסך.
 ח. פרטי נגרות.
 ט. פרטי מסגרות.
 י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
 יא. פרטי מעקות.

מס' חזרה: NT-10-2332CO
 סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזה
 ספק: ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

רשמי, בלתי ניתן לשלוח
 אדריכלים ותכנון בע"מ
 ח.פ. 513543454

התחלת עבודת הפרויקט

- יב. פרטי גמר ספים ושיפולים בחדרי מדרגות.
 יג. פרטי שילוט חוץ ופנים (ועד הבית).
 יד. פרטי מתקני אשפה.
 טו. פרטי מחיצות.
 טז. שערים.
 יז. SKYLIGHTS.

3.8 תכניות שיווק (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים):

- א. אופציות לחלוקת שטחים למכירה/להשכרה וחשובי שטחים - 1:250.
 ב. עדכון תכניות החלוקה בהתאם להתקדמות מו"מ וחתימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.
 ג. הכנת קטעי תכניות והעלתם על דיסקטים לכל חנות/משרד בנפרד כולל סימון מערכות - 1:50.
 ד. חתכים עקרוניים של כל חנות/משרד, כולל סימון מערכות - 1:20.
 ה. הנחיות תכנון לרוכשים/שוכרים. חוברת הנחיות לרוכש/לשוכר כולל דוגמאות לעיצוב חזיתות.
 ו. בדיקה ואישור תכניות רוכשים/שוכרים.
 ז. תכניות בקשה לרישיון עסק.

3.9 עדכון תכניות וטבלאות:

- א. עדכון תכניות מכירה/השכרה ותכניות המכר לפי תכניות הביצוע.
 ב. עדכון חישובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבות עם הקבלנים לפי תכניות הביצוע.
 ג. עדכון תכניות/בקשות להיתרים.

3.10 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

3.11 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.

3.12 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

3.13 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

4. בניה טרומית/מתועשת:
 במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.

5. כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: NT-10-2332CO
 סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
 ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

רשמי בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון בע"מ
 513543454 פ.ח.

ארכיון התחשיבים: ע"מ

נספח "ט"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
 דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
 512726712

(המזמין)

אני הח"מ ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב-
 הכוזרי הרצליה בקשר עם תכנון אדריכלי מגורים ומסחר, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו
 והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכנויותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון
 בע"מ

NT-10-2332CO :מס' חוזה:
 :סטטוס

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
 ספק: ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון בע"מ
 ח.ת. 513543454

יכריזה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
 יהונתן נתניהו 1 אור יהודה
 514639525

מצלאוי חברה לבנין בע"מ
 דרך רפאל איתן 1, קרית אונו
 512726712

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר הכוזרי הרצליה עפ"י חוזה מיום 29/05/2024 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

ד.ס. בניין ערים - אדריכלים ותכנון בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: NT-10-2332CO
 סטטוס:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: 0.8

פרויקט: הכוזרי
 ד.ס. בניין ערים -
 אדריכלים ותכנון
 בע"מ

אדריכלים ותכנון בע"מ
 ח.פ. 513543454

אכר"ק התחדשות עירונית בע"מ